

한 전 KPS(주) ****

징 계 요 구

일련번호 2024-15-001

제 목 #@사업소 인권 진정 건

관계부서 #@사업소

조치부서 %\$@!처

내 용

1. 업무 개요

#@사업소 !@부 *!대우 AHF이 #@사업소 *%\$!장 ACS의 직장 내 괴롭힘 행위를 서신(수신자 ** RTR, **** TQS)과 국가인권위원회 진정으로 제보하여, 2024년 7월 23일 %\$@!처 #\$@!부로부터 조사를 의뢰받아 서신 및 진정 내용의 사실관계 파악을 위하여 조사에 착수한 사안이다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관계규정

① 「취업규칙」 제64조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에 따라, 직원은 다른 직원에 대하여 회사에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘 행위”)를 하여서는 아니 된다.

② 「취업규칙」 제65조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)에 따라, 다른

직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위, 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위는 금지된다.

나. 판단기준

ACS은 다른 직원에 대하여 다른 직원들 앞에서 모욕감을 주거나, 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 등 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 귀책사항

A C S : #@사업소 #!부 펌프정비 담당 (2022. 12. 16. ~ 현재)

#@사업소 #@조합 *%\$!장 (2022. 10. 26. ~ 현재)

○ #@사업소 #!부 !^이자 #@조합 *%\$!장으로서,

- 「취업규칙」 제64조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에 근거하여 직원은 다른 직원에게 동 규칙 제65조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 각 호의 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니됨에도,
- AHF에게 “관리자로서 회사에서 하는 것이 무엇이냐”, “%@사업소에서 5시에 테니스 쳤다더라”, “@#지점으로 이동의사는 대장질하러 가고 싶어 그러는 거 아니냐, *!님은 그래야 속이 편한 사람 아니냐” 는 등 다른 사람 앞에서 모욕감을 줄 만한 발언을 하여 AHF의 명예를 훼손하는 행위를 한 사실이 있음.

- 또한, \$#%^@\$장, @\$!%^장을 포함한 타인의 앞에서 AHF의 직장 내 괴롭힘, 성희롱 등을 사유로 인사 조치를 요구하는 등 업무상 적정범위를 넘어 AHF에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 한 사실이 있음.

조치할 사항

**은 직장 내 괴롭힘 금지 의무를 위반한 ACS에게 취업규칙 위반의 책임을 물어 징계처분하시기 바랍니다. (징계)

[관련자 명세]

소 속	직 급	성 명	조치요구내용	귀책사유
#@사업소 #!부	4	ACS	인사위원회 회부	취업규칙 제64조, 제65조 3호, 9호 위반에 따른 취업규칙 제52조 6호